

1519701-04.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/12/2022

... elucidativos julgados:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso das Defesas. 1. Preliminar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando as informações privilegiadas que apontavam para a vinculação do imóvel com o tráfico de drogas, a indicação dada por uma testemunha de que ali seria um ponto de venda, além do encontro de um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1519701-04.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519701-04.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236465/2019 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 6844987 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 2823/19/373 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 2236465 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LETICIA JOVENTINA RAMOS PEREIRA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LETÍCIA JOVENTINA RAMOS PEREIRA e TALITA REGINA ARCANJO, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursoas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 9h30, na Rua Diogo Nogueira Castilho, nº 178, Pedreira, nesta capital, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 2.400 (dois mil e quatrocentos) papé debates de maconha, 376 (trezentos e setenta e seis) invólucros plásticos de maconha e 1.400 (mil e quatrocentos) supositórios plásticos, do tipo eppendorf, de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. Narra a denúncia que, segundo restou apurado, policiais civis lotados no 100º DP -

Jardim Herculano, em decorrência das diversas prisões em flagrante por tráfico de drogas efetivadas naquela circunscrição, iniciaram investigações visando a apurar a procedência dos entorpecentes e verificaram que parte das drogas viria do bairro Jardim Apurá, obtendo a localização aproximada e as características externas do imóvel onde estariam armazenadas.

Segundo a exordial, em diligências no local identificado, os policiais permaneceram em campana e ali aguardaram. Nesse ínterim, avistaram as denunciadas LETÍCIA e TALITA chegando ao imóvel, sendo abordadas quando pretendiam acessá-lo. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder das denunciadas. Entretanto, as duas demonstraram nervosismo e acabaram confessando que realmente havia drogas no imóvel, sendo elas as responsáveis pela guarda das drogas.

É ainda da inicial que, autorizado o acesso aos imóveis, os policiais localizaram, no interior do imóvel, farto material para embalar entorpecentes, tais como 56.000 eppendorfs vazios, milhares de saquinhos plásticos, cerca de 1.000 potes plásticos vazios e uma balança de precisão, além de todos os entorpecentes acima descritos. Em razão dos fatos, as denunciadas foram presas em flagrante e conduzidas ao Distrito Policial.

O Laudo de Constatação de fls. 14/17 resultou positivo para um total de 3.627,5 g de maconha e 1.192,6 g de cocaína.

Assim, a inicial acusatória conclui que as circunstâncias que envolveram a prisão, bem como a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, evidenciam que as substâncias se destinavam ao tráfico ilícito de drogas.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 15 de agosto de 2019, a prisão em flagrante das autuadas foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 44/48).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 13 de setembro de 2019 (fl. 78).

Em 1º de outubro de 2019, o i. Defensor constituído pelas acusadas apresentou defesa prévia, requerendo, em suma, a absolvição sumária das denunciadas, bem como sua liberdade provisória, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal de 1988, e artigos 310, III, 321 e 319, todos do Código de Processo Penal (fls. 85/86 e procurações às fls. 87/88).

Por decisão datada de 2 de outubro de 2019, o recebimento da denúncia foi ratificado, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2019 às 15h20 e foi indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa das acusadas (fls. 101/102).

A ré LETÍCIA foi citada (fls. 113/117).

A ré TALITA foi citada (fls. 119/120).

O Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 315.941/2019 foi juntado às fls. 140/143.

Aos 11 de dezembro de 2019, a audiência então designada não se realizou, em virtude da ausência das testemunhas policiais civis Luiz Carlos de Souza Dias e Mário Victor de Alencar da Silva, ocasião em que o pedido de revogação das prisões preventivas das acusadas foi indeferido e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 22 de janeiro de 2020 às 14h00 (fls. 144/147).

Aos 22 de janeiro de 2020, a audiência de instrução não se realizou, novamente em razão da ausência das testemunhas policiais civis, ocasião em que foi designado o prosseguimento da audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2020 às 17h10 e foi mantida a prisão preventiva das rés (fls. 152/154 e 161/163).

Naquela mesma data, o i. Promotor de Justiça informou ter feito contato com o Delegado Titular do 100º Distrito Policial, que teria esclarecido que o policial Luiz Carlos de Souza Dias acabara de passar por grave procedimento cardiológico, estaria internado em recuperação e não teria data prevista para alta médica. Assim, o i. Promotor de Justiça requereu a substituição de referida testemunha pelo escrivão Alexandre Andrade Takita, que tomara o depoimento e recebera o caso na Polícia. No mais, insistiu na oitiva do policial Mário Victor de Alencar da Silva (fl. 155).

Aos 23 de janeiro de 2020, o pedido de substituição da testemunha foi deferido e foi determinada a intimação do douto Defensor constituído a se manifestar sobre a

informação trazida pelo Ministério Público (fl. 157).

Em 1º de fevereiro de 2020, o i. Defensor constituído manifestou-se contrariamente à substituição da testemunha policial civil Luiz Carlos de Souza Dias pelo escrivão Alexandre Andrade Takita, requerendo ainda que, caso não fosse possível a realização da audiência designada para o dia 12/02, fosse concedida liberdade provisória às rés (fls. 164/165 e substabelecimento juntado à fl. 166).

Por despacho datado de 3 de fevereiro de 2020, entendeu-se que, em que pese a discordância da Defesa, a razão pela qual o Ministério Público pugnara pela substituição da testemunha estava muito bem esclarecida à fl. 155. Na mesma oportunidade, foi deferido o pleito defensivo de insistência na oitiva da testemunha policial Luiz Carlos de Souza Dias e foi mantido o indeferimento do pedido de revogação das prisões preventivas das acusadas, pelos mesmos fundamentos expostos às fls. 153/154, item "3" (fls. 170/171).

Em audiência de instrução realizada aos 12 de fevereiro de 2020, foram ouvidas as testemunhas policiais civis Mário Victor de Alencar da Silva e Alexandre Andrade Takita. Naquela ocasião, a Defesa das acusadas insistiu na oitiva da testemunha Luiz Carlos de Souza Dias, sendo a insistência deferida pelo Juízo, determinando-se que fosse aguardada a disposição da Defesa para informar como e quando apresentaria o Investigador de Polícia para encerramento da instrução. Na oportunidade, foi indeferido, uma vez mais, o pedido de liberdade provisória (fls. 173/178).

Naquela mesma data, melhor reavaliando o momento processual ensejador da decisão de fls. 174/175, foi deferido o prazo de cinco dias, sob pena de preclusão e incidência da norma disposta no artigo 265 do Código de Processo Penal, para que o advogado informasse como e quando pretendia a oitiva do mencionado Investigador de Polícia hospitalizado, com saúde muitíssimo debilitada, sem previsão de alta médica (fls. 179/180).

Por decisão datada de 28 de fevereiro de 2020, ante o decurso do prazo concedido à Defesa (fl. 185), foi declarada preclusa a oitiva da testemunha Luiz Carlos de Souza Dias e foi designada audiência de interrogatório, debates e julgamento para o dia 18 de março de 2020 às 17h00 (fl. 186).

Aos 5 de março de 2020, o i. Defensor constituído requereu a reconsideração da decisão de fl. 186 e a retirada de pauta da audiência designada para o dia 18 de março de 2020 (fls. 192/194).

Por decisão datada de 10 de março de 2020, o pleito defensivo foi indeferido (fls. 196/197).

Aos 18 de março de 2020, a audiência de interrogatório, debates e julgamento não se realizou, em virtude do Provimento nº 2545/2020, que determinara a suspensão dos prazos processuais e das respectivas audiências pelo período inicial de 30 dias, em razão da pandemia de infecção pelo novo coronavírus. Naquela ocasião, o ato foi redesignado para o dia 22 de abril de 2020 às 15h20 e deliberou-se por manter a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor das rés (fls. 199/200).

Em 20 de março de 2020, o i. Defensor constituído requereu a concessão de liberdade provisória em favor das acusadas (fls. 201/203).

Por decisão e despacho datados de 26 de março de 2020, o pedido de liberdade provisória foi novamente indeferido e, tendo em vista a publicação do Provimento nº 2548/2020, a audiência de interrogatório, debates e julgamento foi redesignada (fls. 204/205 e fl. 207).

Aos 23 de março de 2020, foi impetrado o Habeas Corpus nº 2054994-46.2020.8.26.0000 a favor das acusadas (fls. 209/211) e, aos 27 de março de 2020, a liminar foi indeferida (fls. 212/215).

Por decisão datada de 18 de maio de 2020, em razão da pandemia de infecção causada pelo novo coronavírus (COVID-19), foi designada audiência virtual de instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2020 às 15h00, ocasião em que se deliberou por manter a prisão preventiva decretada em desfavor das acusadas, à luz da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional da Justiça, ratificando-se integralmente os argumentos aduzidos às fls. 200, item "3", e 204/205, por reputar-se incólume a situação fática e processual das rés (fls. 229/230).

Aos 2 de junho de 2020, o i. Defensor constituído informou e-mail de contato e declarou que não se opunha à realização da audiência de instrução, debates e

julgamento de forma virtual, desde que houvesse plena e total condição de sua realização (fls. 242/243).

A audiência foi redesignada (fl. 244) e, aos 17 de junho de 2020, não se realizou, em razão da ausência do i. Defensor constituído das rés (fls. 253/255).

Naquela mesma data, o i. Advogado justificou sua ausência e requereu a designação de nova data para realização da audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 256/257).

Aos 18 de junho de 2020, diante do abandono do processo, as acusadas foram declaradas indefesas, o Advogado foi desconstituído, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal, foi-lhe aplicada multa de 50 salários mínimos nacionais, por provocar a paralização do processo de acusadas presas por meses, foi indeferido o pedido de fls. 256/257, e foi nomeado para assistência das acusadas um dos Exmos. Defensores Públicos deste Juízo de Direito (fls. 270/274).

Aos 22 de junho de 2020, após ciência da Defensoria Pública de todo o processado (fl. 281), foi revogada a senha de acesso aos autos virtuais deferida ao Advogado anteriormente constituído (fl. 282).

Em 3 de julho de 2020, o i. Advogado requereu a reconsideração da decisão de fls. 270/274, para que o defensor continuasse defendendo as rés no presente caso, inclusive na audiência designada para o dia 7 de agosto de 2020 às 14h30 (fls. 288/290).

Por decisão assinada aos 4 de julho de 2020, ante a continuidade da pandemia causada pelo vírus COVID-19, com fundamento nos Provimentos CSM nº 2554/2020 e nº 2557/2020, foi designada audiência virtual de instrução e julgamento para o dia 7 de agosto de 2020. Naquela oportunidade, permaneceu inalterada a decisão judicial de fl. 282, com revogação da senha de acesso do advogado desconstituído (fls. 291/292).

Aos 8 de julho de 2020, o i. Advogado impetrou o Mandado de Segurança nº 2157453-29.2020.8.26.0000 (fls. 302/310).

Em audiência realizada aos 7 de agosto de 2020, após terem a oportunidade de entrevistarem-se, reservadamente, com o Defensor Público que as assiste, as acusadas foram interrogadas. Não tendo sido requeridas diligências pelas partes e não havendo mais provas a serem colhidas, foi declarada encerrada a instrução e seguiram-se os debates orais, nos termos do artigo 403, caput, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº 11.719/2008 (fls. 345/350).

O douto representante do Ministério Público requereu, em suma, o julgamento de procedência da ação penal, nos termos em que foi proposta, com a condenação das rés em regime inicial fechado.

O insigne Defensor Público, por sua vez, requereu, em síntese, o julgamento de improcedência da ação penal, com base na insuficiência probatória, com a consequente absolvição das rés. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, diante da primariedade de ambas as acusadas, a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a fixação do regime aberto e de prestação de serviços à comunidade e a concessão do direito de apelar em liberdade.

Ao final, foi determinado que, após regularização, tornassem os autos conclusos para sentença. Naquela oportunidade, reconhecendo que as rés ainda estavam sob a proteção da presunção de inocência, primariedade, sem outro envolvimento criminal, presas preventivamente havia quase um ano, o Juízo deliberou pela revogação da prisão preventiva das acusadas, mediante condição de comparecimento a todo ato do processo que viesse a ser necessário, inclusive, quando do término do período em que o Fórum não estava recebendo pessoas presenciais, deveriam comparecer para conhecimento da sentença, porque, ainda que condenadas, já terão cumprido grande parte da sentença (fls. 345/350).

Em 8 de agosto de 2020, as rés foram colocadas em liberdade (fls. 336/344).

Por v. Acórdão proferido aos 4 de setembro de 2020 (fls. 451/455), foi parcialmente concedida a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 2157453-

29.2020.8.26.0000, afastando-se, tão somente, a multa imposta (fls. 355/461).

Aos 12 de outubro de 2022, foi importada para o sistema a gravação audiovisual referente à audiência de instrução em continuação realizada em 07/08/2020 (fl.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, verifica-se que a ação penal colhe foros de procedência.

Preambularmente, registre-se que não há qualquer irregularidade ou ilicitude na colheita da prova, respeitado o preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso XI da Constituição da República que assim dispõe: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No presente caso, além do estado de flagrância das acusadas, também restou demonstrado em juízo que houve consentimento para ingresso dos policiais na residência.

Vem a lume elucidativos julgados:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso das Defesas. 1. Preliminar. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando as informações privilegiadas que apontavam para a vinculação do imóvel com o tráfico de drogas, a indicação dada por uma testemunha de que ali seria um ponto de venda, além do encontro de um tijolo de maconha no automóvel no qual os acusados se encontravam. Quadro de justa causa que permitiria o ingresso na residência de Luís Marcos independente de autorização judicial. Posterior diligência na residência de Felipe diante das informações de que lá haveria mais entorpecentes. Autorização fornecida por seus genitores antes das buscas que resultaram na apreensão dos tijolos de cocaína. Consentimento do morador previamente manifestado. Permissivo constitucional. Não configuração da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 2. Mérito. Tráfico de drogas. Materialidade demonstrada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimentos dos policiais militares confirmando as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados. Contradições apresentadas pelas testemunhas presenciais. Versões inconsistentes e contraditórios fornecidas pelos acusados. Impossibilidade de desclassificação para o delito tipificado pelo art. 28 da Lei de Drogas. Circunstâncias objetivas que apontam para a vinculação comercial das substâncias. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500714-47.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021). (grifos nossos).

"Sentença condenatória pelos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (lei 11.343/2006, art. 33, caput, e lei 10.826/2003, art. 12, caput) – apelo defensivo – arguição de preliminar de nulidade processual diante da ilicitude da prova – pleito de redução das penas com aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da lei de drogas, fixando-se regime inicial mais brando. nulidades inoportunas – ingresso na residência do réu por agentes policiais que se revestiu de licitude – autorização conferida pelo morador – justa causa para o ingresso no local demonstrada – preliminar rejeitada. autoria e materialidade delitivas inequívocas – depoimentos de agentes policiais considerados com primazia, anotada a confissão do acusado – circunstâncias do flagrante indicativas do exercício do tráfico de drogas – delito de posse de arma de fogo bem provado – condenação mantida – dosagem das penas que não merece reparos, ausentes os requisitos cumulativos da benesse do redutor da lei de drogas – regimes iniciais acertadamente escolhidos, descabida a concessão de benesses – recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500251-73.2019.8.26.0552; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021). (grifos nossos).

"Tráfico de Drogas e Receitação – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Denúncia bem formulada que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa – Alegação de ilicitude da prova por suposta violação de domicílio – Não ocorrência – Estado de flagrância e

autorização do morador - Ação policial legítima - Preliminares afastadas - Condenação pela receptação e pelo tráfico em relação ao corréu André mantidas - Provas seguras (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500860-88.2020.8.26.0530; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021) (grifos nossos).

No mérito, a conduta imputada às rés subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que as rés são suas autoras, constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/6), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7/10), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), pelo Laudo de Constatação (fls. 14/17), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 60/61) e pelo Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 315.941/2019 (fls. 140/143), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo Pericial de Exame Químico-Toxicológico nº 315.941/2019 revelou resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", e cocaína (fls. 140/143).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Mário Victor de Alencar da Silva, que narrou que começaram com investigação de tráfico na região e, alguns dias antes, haviam vindo algumas denúncias em conversas com pessoas que não quiseram se identificar, que deram informação do local, que seria essa casa com um portão de garagem cinza, uma casa simples. Indagado pelo Juízo, o depoente esclareceu que, nas investigações, estava com seu parceiro, policial civil Luiz Carlos de Souza Dias, ausente na audiência, por estar no hospital após ter sofrido enfarto grave, que atingiu 70% do coração, fez sete pontes de safena e está em recuperação; já deveria ter melhorado, mas teve infecção pulmonar, melhorou dessa, depois teve trombose na perna e está melhorando da perna, recuperando-se de todo esse quadro. Sobre os fatos, o depoente afirmou que receberam o endereço de um portão cinza, onde haveria drogas armazenadas para abastecer a região da zona Sul e a circunscrição do depoente também. Na data dos fatos, fizeram campana no local, ficaram cerca de uma hora. Inicialmente, não apareceu ninguém, então retornaram e ficaram mais cerca de dez minutos. Então apareceram as duas acusadas. Elas chegaram bem até o portão, que era o alvo que queriam, que seria a casa, e, naquele exato momento, os policiais desceram da viatura e abordaram as duas. Elas tinham uma chave na mão. Indagaram a elas se moravam lá e o que estariam fazendo lá. Elas confirmaram que moravam lá. O depoente então pediu a chave e pediu permissão para entrar, para verem o que havia dentro da casa. Os policiais abriram o portão e entraram com elas, com a chave dada por elas. Entraram na casa, que estava vazia, sem sofá, fogão nem nada. Havia apenas as drogas, a casa seria para abastecimento de drogas. Em conversas com as rés, elas falaram que estariam precisando do dinheiro. O depoente indagou quem as teria "pegado" para estarem fazendo aquilo, mas, por medo, elas não quiseram falar quem seria. Elas falaram que estariam guardando drogas ali para poder entregar para alguém, para alguém poder abastecer as "lojas", os pontos de tráfico. Os policiais pegaram então as drogas e foram para a Delegacia, onde lavraram o flagrante. No local, tinha bastante coisa, tinha cocaína, maconha e eppendorfs vazios, mas não havia dinheiro. O depoente reconheceu as acusadas presentes em audiência. Indagado pelo Dr. Promotor de Justiça, o depoente afirmou que quem recebeu o caso na Delegacia foi o escrivão Alexandre Takita, presente em audiência. Após o depoente apresentar o flagrante ao Delegado Titular, este pediu para apresentarem ao escrivão Alexandre. O depoente explicou ao escrivão como foi toda a ocorrência e apresentou as drogas, sendo que o escrivão lavrou o flagrante, ouvindo as acusadas, o depoente e seu parceiro. As rés confessaram. Elas guardavam as drogas, estavam responsáveis pela segurança da

droga. Provavelmente alguém passava na casa, pegava as drogas e levava para outro local. Não pode afirmar com certeza, mas, pelo seu conhecimento de policial sobre o tráfico de drogas, elas estavam responsáveis pela guarda das drogas e alguém devia passar para pegar. Tinha balança de precisão e 56 mil embalagens vazias. O depoente acredita que ali era um local apenas de guarda das drogas, para retirada e embalagem em outro local, pois havia balança e embalagens, mas não havia liquidificador ou bacias, como normalmente há nos locais onde as drogas são embaladas. O local seria apenas de guarda das drogas. As rés não quiseram falar quem era o proprietário das drogas. A chave que estava nas mãos de uma das rés foi a chave que abriu o portão. Diante das evidências, elas franquearam o acesso. Indagada pelo i. Advogado, a testemunha confirmou que as rés estavam prestes a acessar o imóvel. Confirmou que ficaram por um breve tempo de campana. A testemunha concordou que poderiam ter tirado uma foto, mas afirmou que a distância que estavam do portão e delas era de aproximadamente 20 metros, então elas já estavam no portão e não daria tempo de tirar essa foto, pois elas abririam o portão e já iriam entrar, razão pela qual os policiais já agiram "meio na rapidez". Quando elas chegaram no portão, os policiais já se aproximaram com o carro e abordaram-nas. Quando os policiais avistaram, elas estavam na porta da casa. Naquele momento, dirigiram-se para perto delas, que foi quando elas tiraram a chave e os policiais abordaram-nas, pedindo para adentrarem a residência. Até o momento da abordagem, elas não tentaram acessar o imóvel, mas a chave estava nas mãos delas, embora a testemunha não se recorde na mão de qual das duas. As denunciadas confessaram informalmente que estavam guardando as drogas, mas o depoente não se recorda se elas também confessaram nos autos, não chegou a ter acesso aos autos. No local dos fatos, não havia mais ninguém, apenas as duas.

Foi também ouvida em juízo a testemunha policial civil Alexandre Andrade Takita, que relatou que é Escrivão de Polícia e que secretariou estes autos. Trabalha na chefia do 100º DP e os dois policiais, Mário Victor e Luiz Carlos, apresentaram as duas conduzidas e o fato material apreendido, que era entorpecente embalado para comércio. Pelas características, presume que o entorpecente já estava pronto para o comércio. Indagado pelo Juízo, o depoente afirmou saber que o policial Luiz Carlos enfartou recentemente e tentou-se colocar um stent em seu coração, mas, dado o grau de obstrução das artérias, tiveram que fazer uma revascularização do coração, então ele está afastado. Ao receber a ocorrência, apenas teve contato com as rés quando do interrogatório, quando elas foram colocadas na sala do depoente, então este as qualificou e elas permaneceram em silêncio nos interrogatórios. Os policiais falaram que chegaram até elas por meio de campana. Tiveram informações de que, naquela rua, haveria uma casa que serviria de depósito e eles permaneceram naquela rua de campana, para verificar alguma movimentação suspeita, até que eles as detiveram. O depoente recordou-se mais da acusada Letícia. Indagado pelo Dr. Promotor de Justiça, o depoente esclareceu que havia uma quantidade considerável de droga, que foge um pouco à quantidade habitualmente apreendida nas ocorrências. Havia cocaína e maconha, mas não se recorda de números – apenas sabe que era um número elevado. Além das drogas, havia milhares de saquinhos com eppendorfs vazios. Cada saquinho comportava mil eppendorfs, havia uma variedade de tamanhos e era bastante, o correspondente a um pouco menos de um terço do espaço da sala de audiência. Isso apenas no que diz respeito ao material vazio, que eram embalagens plásticas (eppendorfs) e também plástico de "geladinho", que é fechado a vácuo, além de uma balança. Não se recorda se os policiais que apresentaram a ocorrência relataram qual teria sido a versão das rés para eles. Indagado pelo Dr. Advogado, o depoente afirmou que não participou da operação em si e que tampouco estava presente no momento dos fatos, da prisão. Tudo que relatou foi trazido pelos policiais que efetuaram a prisão.

Ao ser interrogada em juízo, a ré Talita Regina Arcanjo negou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, a ré afirmou desconhecer os entorpecentes que se encontravam na casa. Foi até a casa da ré Letícia, que é próxima ao Jardim Apurá, onde estavam. Em nenhum momento estiveram em frente à casa mencionada. Foram abordadas subindo a rua. Os policiais levaram as rés até o local, provavelmente estavam esperando alguém e, infelizmente, elas estavam no lugar errado na hora

errada. As duas foram subindo a rua e foram abordadas pelos policiais, os quais estavam de roupa comum. No início, Talita pensou que era um assalto, pois a rua é muito deserta. Os policiais abordaram-nas e ingressaram até dentro do imóvel, de onde eles retiraram a droga. A chave usada pelos policiais para ingressarem não estava com elas. Não sabe onde os policiais arranjam a chave. As rés estavam indo para a casa de uma amiga, de nome Marina. Nunca tinha entrado naquela casa. Trabalha como sócia de um food truck com a irmã. Sempre trabalhou registrada, nunca mexeu com tráfico de drogas. Não conhecia os policiais que a abordaram, nunca os havia visto. Não passa muito naquela rua, tanto que elas não sabiam o endereço correto, foram de Uber e desceram um pouco mais para baixo, porque ali é área de risco. Foram subindo a rua, pois o Uber falou que não iria até o final, porque mais para frente tem uma favela. Subindo a rua, foram abordadas. Até passou mal no dia, pois achou que era um assalto, pois os policiais estavam de roupa comum. Ao final do interrogatório, a ré ressaltou que sempre trabalhou, que nunca mexeu com tráfico de drogas na vida, que tem Ensino Médio completo e que tem Superior que pretende voltar a estudar, depois de ter parado sua vida totalmente após quase um ano presa. Infelizmente, estava no lugar errado na hora errada. O advogado foi auxiliar as rés na Delegacia, pois entraram em contato com sua família, mas não sabe se colocaram o advogado junto com a família da ré Letícia, porque, desde fevereiro, quando foi a audiência anterior, não tiveram mais contato com esse advogado. Talita afirmou que não gostou da atitude dele, pois já poderia ter resolvido a vida das rés ali, em fevereiro. Foi processada anteriormente por conta de um produto roubado que seu irmão comprou e ela e sua mãe foram parar na Delegacia, porque o produto estava na casa dele e é no mesmo quintal. Na época, estava afastada do serviço, por problemas pulmonares. Não tem filhos, é solteira. Estudou até o 4º semestre da faculdade de Administração.

Ao ser interrogada em juízo, a ré Letícia Joventina Ramos Pereira negou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, a ré aduziu que Talita fora até sua casa, para irem à casa de uma amiga. Pegaram o Uber da casa de Letícia para irem até a casa dessa amiga, de nome Marina. Quando estavam chegando perto do endereço, o aplicativo do Uber deu que ali era considerado área de risco, por ser um local muito isolado, com muito mato, então o Uber falou para elas que, dali em diante, ele não prosseguiria mais. Elas desceram do Uber e subiram andando. Quando elas estavam subindo, foram abordadas por dois policiais, que estavam com roupas normais. Então, em um primeiro momento, Letícia não achou que eram policiais. Quando abordaram as acusadas, os policiais levaram-nas para dentro desse imóvel, que nunca vira antes, e falaram que elas estavam sendo acusadas pelo tráfico de drogas. Letícia então teria falado ao policial que não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Ele as levou para a Delegacia, onde elas permaneceram o dia inteiro. Apenas na parte da noite, foram avisar às famílias das acusadas e elas então subiram para uma sala para deporem, ocasião em que elas não quiseram falar nada, pois não tinham o que falar. Letícia perguntou ao escrivão pelo que estava sendo indiciada e ele falou que ela estava sendo indiciada por tráfico ilícito de drogas. A ré afirmou que, quando foram presas, foi tudo muito rápido; ficaram muitas horas na Delegacia sem contato com as famílias; quando foram avisar às famílias, já era noite, então a família entrou com advogado e pediu para ele ir à Delegacia ver o que tinha acontecido, se podia fazer algo para ajudar as indiciadas no momento. Ele chegou à Delegacia, perguntou seus nomes completos, conversou com as pessoas e depois veio e falou que não podia fazer nada, pelo fato de ser um tráfico de drogas. Aí ele continuou no caso delas até o mês de fevereiro. Entretanto, como ele já havia sido pago pelas famílias para ficar no caso, ele ficou com elas até o devido momento em que ele não compareceu à audiência. Em fevereiro, elas queriam ter tido a audiência, mas ele as chamou e falou que era mais viável insistir na testemunha, porque ele precisava da outra testemunha. Ela ainda quis confirmar isso, pois já preferia saber o que seria naquele momento. Sobre os fatos, a ré afirmou que, quando as acusadas entraram na casa, os policiais não usaram chaves delas. Não sabe onde os policiais arranjam aquelas chaves. Quando eles levaram as rés para dentro da casa, o portão da casa já estava entreaberto. Não conhecia os mencionados policiais. Conhece Talita há cerca de dois

ou três anos. Nunca teve outro envolvimento criminal. Trabalha no salão de cabeleireiro de sua mãe. É solteira. Estudou até o Ensino Médio completo. No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelas rés restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-las.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse sua versão. Consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, 18ª ed., Editora Atlas, 2007, pág. 258):

“Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal.”

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis, colhidos em Delegacia e em juízo, foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar as acusadas, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e diversidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha); b) pela elevada quantidade de drogas apreendidas (total de 3.627,5 gramas de maconha e 1.192,6 gramas de cocaína, ou seja, quase cinco quilos de drogas), incompatível com a condição de meras usuárias; c) pelo farto material para embalar entorpecentes apreendido (56.000 eppendorfs vazios, 1.000 potes plásticos vazios e uma balança de precisão); d) pela elevada quantidade de porções apreendidas (2.400 papелotes de maconha, 376 invólucros plásticos de maconha e 1.400 eppendorfs de cocaína, ou seja, 4.176 porções no total), totalmente incompatível com a condição de meras usuárias, e e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que as rés tinham em depósito e guardavam as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de tráfico narrado na denúncia, bem como a autoria das rés.

Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico de entorpecentes e a responsabilidade das acusadas, passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que as rés são primárias, conforme se infere das Certidões Estaduais de Distribuições Criminais (fls. 40/41 e 42) e das Folhas de Antecedentes (fls. 94/97 e 98/100). No entanto, a quantidade de drogas apreendidas (total de 3.627,5 gramas de maconha e 1.192,6 gramas de cocaína, ou seja, quase cinco quilos de drogas no total, divididos em 4.176 porções, além do farto material para embalar entorpecentes apreendido, qual seja, 56.000 eppendorfs vazios, 1.000 potes plásticos vazios e uma balança de precisão) e a diversidade e natureza dos entorpecentes (maconha e cocaína) devem ser levadas em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42 da Lei nº

11.343/2006, do qual se extrai que o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância. Assim, conforme orientação firmada pelo Colendo STJ, a grande quantidade de drogas justifica maior censurabilidade da conduta (STJ, 5ª Turma, HC nº 64.903/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 03/03/2008, p.1; STJ, 6ª Turma, HC nº 81.003/SC, Rel. Min. Jane Silva, DJ 10/03/2008, p.1; STJ, 5ª Turma, HC nº 88.542/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 17/12/2007, p. 271). Dessa forma, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase de aplicação da pena, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, em que pese a primariedade das rés, a elevada quantidade de drogas apreendidas (total de 3.627,5 gramas de maconha e 1.192,6 gramas de cocaína, ou seja, quase cinco quilos de drogas no total, divididos em 4.176 porções), o farto material para embalar entorpecentes apreendido (56.000 eppendorfs vazios, 1.000 potes plásticos vazios e uma balança de precisão) e a diversidade e natureza dos entorpecentes (maconha e cocaína) estão a demonstrar a íntima vinculação das acusadas com a traficância, de modo que não se fazem presentes as circunstâncias que autorizariam a aplicação do disposto no § 4º do citado artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Nesse passo, são elucidativos os julgados colacionados abaixo:

“(…) Por fim, deixo de aplicar a causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a grande quantidade de droga apreendida e seu formato (tabletes) estão a demonstrar que o acusado se dedica a atividades ilícitas e mantém estreito relacionamento com organizações criminosas, pois o fornecimento de tal quantidade de droga não ocorre facilmente em qualquer esquina”. - Apelação Criminal nº 989.678.3/7 - Relator Vinicius de Toledo Piza Peluso. E ainda consoante elucidativos julgados: Apelação Criminal nº 1.034.329.3/8 - Relator Luiz Toloza Neto; Apelação Criminal nº 1.089.991.3/5 - Relator Pinheiro Franco; Apelação Criminal nº 1.100.879.3/2 - Relator Marcos Zanuzzi. (Grifos nossos)

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva a pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, verifico que não há como fixar, no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido, de consequências sociais muito severas, anotando-se que as rés tinham sob sua guarda quase cinco quilos de drogas, bem como dezenas de milhares de embalagens para acondicionamento de entorpecentes, não se olvidando ainda a natureza das drogas que guardavam, tudo a denotar que não se tratava de modesto tráfico.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de que se trata de pena privativa de liberdade superior a quatro anos e crime equiparado a hediondo, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR as acusadas LETÍCIA JOVENTINA RAMOS

PEREIRA e TALITA REGINA ARCANJO, qualificadas nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo, por isso, para cada uma das rés, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

As penas de multa serão calculadas por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que as rés tenham condição financeira favorecida.

Tendo as rés sido beneficiadas com a revogação da prisão preventiva nestes autos, faculto-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno cada uma das rés a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes das sentenciadas no "rol dos culpados" e expeçam-se as guias de execução definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se as certidões da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução das multas penais e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA